



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/85/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

- התובעים:**
1. **תרם שושנה,**
 2. **תרם שפר איריס,**
 3. **תרם ארז,**
 4. **תרם אבשלום,**
- באמצעות ב"כ עו"ד האס בעז
בר כוכבא 23 מגדל V-Tower בני ברק
טל': 03-5560732 פקס: 1533-5560732

נגד

- הנתבעים:**
1. **תרם נפתלי,**
באמצעות ב"כ עו"ד רובינשטיין חיותה
ויצמן 2, תל אביב - יפו
טל': 053-3363059 פקס: 073-2254915
 2. **תרם דניאל,**
ישראל ישעיהו 10 א' כפר סבא
 3. **תרם דינה,**
באמצעות ב"כ עו"ד רובינשטיין חיותה
ויצמן 2, תל אביב - יפו
טל': 053-3363059 פקס: 073-2254915
 4. **גמליאל שושנה,**
ישראל ישעיהו 10 א' כפר סבא

החלטה

הצדדים להליך הם קרובי משפחה. מוקד החלטה זו, עניינו בשאלה לאיזו ערכאה הסמכות העניינית לדון בהליך. האם לבית המשפט לענייני משפחה, או שמא למפקח על רישום מקרקעין.

רקע עובדתי בקצרה

1. עסקינן במגרש בשטח של 996 מ"ר ברח' גולדשטיין 23 כפר סבא, הידוע כחלקה 235 בגוש 7621 (להלן: "**הבית המשותף**"). במקור מנה הבית המשותף שתי דירות ובגינן ניתן צו רישום בתאריך ד בסיוון תשי"ט (10.06.1959).

2. התובעת 1, שושנה תרם (להלן: "**התובעת**" או "**התובעת 1**") ובעלה המנוח, רכשו את הזכויות בתת חלקה 235/1 בבית המשותף, מהורי בעלה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/85/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- המנוח. התובעים 2-4, תרם שפר איריס, תרם ארז, ותרם אבשלום, הם ילדיה של התובעת ובעלה המנוח (להלן: "התובעים" או "התובעים 4-2"). הנתבעים- תרם נפתלי, תרם דניאל, תרם דינה וגמליאל שושנה (להלן: "הנתבעים 1-4") והתובעים 2-4, יחד וכל אחד לחוד, בעלי זכויות בתת חלקה 235/2 בבית המשותף, על פי צו ירושה מתאריך 30.07.2020 של מזל תרם ז"ל.
3. בתאריך כ"ז בשבט תשפ"א (09.02.2021), הגישו התובעים כתב תביעה במסגרתו עתרו למתן צווי עשה.
4. במסגרת כתב התביעה, נטען כי הנתבעים והוריהם המנוחים, השתלטו על הרכוש המשותף, ללא היתר וללא הסכמתם המפורשת של התובעים, ולפיכך במסגרת התביעה התבקשו הסעדים הבאים - הריסת הבנוי ללא היתר, התרת שימוש ייחודי לתובעים בדומה לנתבעים, חלוקת שטח בין הצדדים, העתקת דוד שמש ובלוני גז ותיקון נזילות, והכול על חשבון הנתבעים, תשלום דמי שימוש, ותשלום עמלות בגין ערבות בנקאית ששלמה התובעת 1.
5. בתאריך כ"ח באייר תשפ"א (10.05.2021), התקבל כתב ההגנה מטעם הנתבעים 1-3 (להלן: "הנתבעים").
6. במסגרת כתב ההגנה, הוכחו טענות התובעים כי בוצעה על ידם בנייה ללא היתר ונטען כי למעשה טענות התובעים נשמעו במסגרת הליכים קודמים, לרבות הליך שהתקיים בבית המשפט לענייני משפחה, ומשכך חל על התביעה מעשה בית דין.
7. בתאריך ח' בסיוון תשפ"א 19.05.2021, ביקשתי מהצדדים את עמדתם האם התובעים והנתבעים הם בני משפחה כהגדרת המונח "בן משפחתו" בחוק בית המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק לענייני משפחה").
8. בתאריך ג' בתמוז תשפ"א (13.06.2021) הוגשה עמדה מטעם התובעתים (להלן: "עמדת התובעים").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/85/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. בתאריך ו' בסיון תשפ"א (16.06.2021) הגישו הנתבעים את תגובתם לבקשה (להלן: "תגובת הנתבעים").

10. בתאריך י' בתמוז תשפ"א (20.06.2021), התקיים דיון במעמד הצדדים (להלן: "הדיון"), במסגרתו נשמעו טענות הצדדים בכל הקשור לסמכות העניינית.

עמדת התובעים בכל הקשור לסמכות העניינית - בקצרה

11. אכן הצדדים הם קרובי משפחה (ראו פרוטוקול הדיון בשורות 8-10), אך הסכסוך בין הצדדים, שחלק ניכר ממנו הוא בעניין שימוש במקרקעין, בשטח המשותף והשתלטות הנתבעים על מרבית השטח המשותף, דומה במהותו לסכסוך שכנים, ולמעשה סכסוך השכנים הוא זה שהוביל לסכסוך המשפחתי ולא להיפך, משכך הקרבה המשפחתית שבין הצדדים, אינה רלבנטית לסכסוך.

12. אומנם התנהל בעבר בין הצדדים סכסוך, שהובא לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה, אך סכסוכי עבר בין הצדדים, נשמעו גם לפני המפקח על רישום מקרקעין.

13. לפיכך, הסמכות העניינית לדון בתובענה היא של המפקח על רישום מקרקעין.

תגובת הנתבעים בכל הקשור לסמכות העניינית – בקצרה

14. מדובר בסכסוך משפחתי שנעוץ בחלוקת המגרש שירשו הצדדים.

15. בהתאם לחוק חוק בית המשפט לענייני משפחה תשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), הסמכות העניינית היא של בית המשפט לענייני משפחה.

16. מדובר בסכסוך משפחתי עמוק, שרק בשל היותם בני משפחה, בא הוא לעולם. מדובר למעשה בסכסוך בדבר העיזבון, שטרם נרשם.

17. לפיכך, הסמכות לדון בתובענה היא של בית המשפט לענייני משפחה.

דיון והכרעה

18. בהתאם לפסיקה, שאלת הסמכות העניינית היא שאלה מקדמית הדורשת תשובה ברורה וחדה, וקיומה של אי-בהירות ביחס לחלוקת הסמכויות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/85/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

העניינות בין הערכאות הדיוניות השונות עלולה לפגוע בוודאות המשפטית של בעלי דין ולגרום לבזבוז משאבים של הצדדים ושל המערכת המשפטית כולה [רע"א 6500/19 גבריאל נ' אשד, בפסקה 10 (7.5.2020); רע"א 7513/15 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' פלונית, פסקה כ"א (21.3.2016)]. משכך על-אף שהצדדים לא עוררו את שאלת הסמכות העניינית מיוזמתם, ראיתי לנכון לעשות כן [ראו בשינויים המחויבים רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ (נבו) (17.03.2016)].

19. בית המשפט לענייני משפחה הוקם במטרה שמכלול המחלוקות בתא המשפחתי ידונו תחת קורת גג אחת [רע"א 6558/99 חבס נ' חבס, פ"ד נד(4) 337, 342-343 (2000) להלן: "הלכת חבס")].

20. ביסודה של תכלית זו נעוצה התפיסה, כי הצדדים לסכסוך המשפחתי ממשיכים לנהל מסגרת חיים משותפת ומשיקה בצל ההליך המשפטי ולאור המתרחש במהלכו [ראו: דן ארבל ויהושע גייפמן "חוק בית-המשפט לענייני משפחה, תשנ"ה-1995" הפרקליט מג(3) 431, 434-435 (1996); מיכל בן שבת, בנימין שמואלי, רונה שוז, איילת בלכר-פריגת ורונה קפלן "שולחן (משפחתי) עגול – עשור לבית המשפט לענייני משפחה: חזון ומציאות" משפחה במשפט ב 1, 2 (התשס"ט)].

21. לעניין אופיו המיוחד של בית המשפט למשפחה יפים לענייננו הדברים שנכתבו על ידי כב' השופט שאול שוחט: "המידה שבה נשקל הצדק בבית המשפט לענייני משפחה – לעומת בית משפט אזרחי 'רגיל' – שונה היא, והדבר נעשה בחסות המחקק ומתקין התקנות. המניע לכך ברור: על מנת ליתן לשופט את הכלים הנאותים לבירור הליך משפט ייחודי זה – שלעיתים כרוכים בו נושאים מענפי משפט מגוונים, סוגיות בעלות רגישות רבה הנוגעות למרקם העדין של יחסי המשפחה, הן בין בני המשפחה הגרעינית והן בין מעגלים משפחתיים נוספים – נדרש היה להקנות לבית המשפט לענייני משפחה את האפשרות להחליט החלטות צודקות, לצד יעילות הדיון" [שאול שוחט "בית המשפט לענייני משפחה – האמנם בית?" משפחה במשפט ב 375, 378 (התשס"ט)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/85/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. סעיף 1 (2) לחוק, מורה כי לבית המשפט לענייני משפחה תהא הסמכות לדון ב"תובענה אזרחית שבין אדם או עזבונו לבין בן משפחתו, או עזבונו, שעילתה סכסוך בתוך המשפחה, יהא נושא או שווה אשר יהא"

23. "בן משפחתו" הוגדר בחוק כך:

- (א) בן זוגו, לרבות הידועה בציבור כאישתו, בן זוגו לשעבר, בן זוגו שנישואיו עמו פקעו ובלבד שנושא התובענה נובע מהקשר שהיה ביניהם בתקופה שבה היו בני זוג;
 - (ב) ילדו, לרבות ילדו של בן זוגו;
 - (ג) הוריו, הורי בן זוגו או בני זוגם;
 - (ד) נכדו;
 - (ה) הורי הוריו;
 - (ו) אחיו ואחיותיו, שלו או של בן זוגו;
- 'הורה' - לרבות הורה מאמץ או אפוטרופוס".
(ההדגשות אינן במקור)

24. למעשה, סמכותו העניינית של בית המשפט לענייני משפחה נרכשת בהתקיים שני תנאים מצטברים: הראשון - על הצדדים להיות בני משפחה (כמוגדר בסעיף 1 (2) לחוק). המבחן השני - קיומה של תובענה "שעילתה סכסוך בתוך המשפחה" - מבחן המקור או הסיבה. לפי מבחן זה אמת המידה לקביעת הקשר בין עילת התביעה לבין סכסוך בתוך המשפחה לצורך סיווגו של הסכסוך והעברת הסמכות העניינית מהערכאה דנן לבית המשפט לענייני משפחה היא, שהסכסוך המשפחתי תרם תרומה משמעותית לגיבוש עילת התביעה. במילים אחרות: סיבת הסכסוך או מקורו, ביחסים המשפחתיים [ראו הלכת חבס לעיל; בע"מ 164/11 פלונית נ' פלוני (נבו) 29.04.2012].

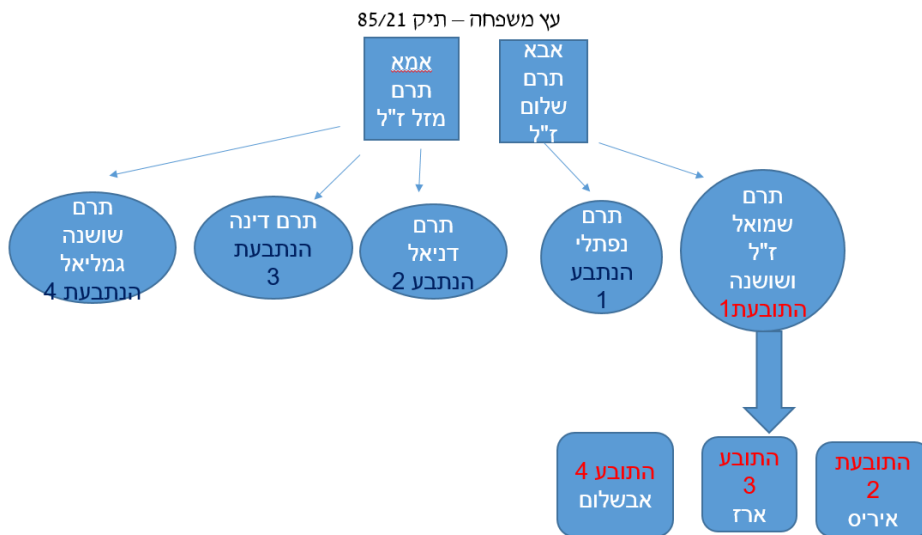
25. מבחן כעת את היסוד הראשון - קרי, האם בין התובעים לנתבעים, קרבת משפחה בהתאם לחוק. לשם הנוחות, להלן תרשים עץ משפחת הצדדים הממחיש את הקשרים המשפחתיים שבין הצדדים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/85/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



26. **יישום המבחן הראשון לענייננו** - על פי סעיף 1 (2) (א), התובענה שלפנינו כוללת מצד אחד את **התובעת 1**, שיחד עם בעלה ז"ל, היו בעלי הזכויות בקרקע מושא התובענה. מאידך גיסא, הנתבעים כולם יחד, על פי סעיף 1 (2) (ו) לחוק הם אחיו ואחיותיו של בן זוגה ז"ל. עוד יצוין כי הפסיקה אף נתנה פרשנות והרחיבה כי בן זוג שנפטר נכלל בדיבר "בן זוגו" שבסעיף 1(2)(ו) לחוק בית המשפט לענייני משפחה ונפסק כי גם לאחר פטירת אדם יש לראות בו "בן זוג" לעניין סעיף 1(2)(ו) לחוק הנ"ל, החל על סכסוכים בין אחי המנוח לבן/ת זוגו [בע"מ 3885/18 פלוני נ' פלוני (נבו, 24.6.2019)]. אם כן אין מחלוקת כי מתקיימת בין התובעים לבין הנתבעים, קרבה משפחתית כהגדרתה בחוק.

27. **אפנה עתה לבחינת היסוד השני** - מהות הסכסוך, שקיומם של הקשרים המשפחתיים תרמה תרומה ממשית לסכסוך המשפחתי.

28. על פי מבחן זה, נדרש שהסכסוך המשפחתי תרם תרומה משמעותית לגיבוש עילת התביעה, זאת, להבדיל מנסיבות בהן התביעה ממוקדת ב"יחסים העסקיים" שבין בני המשפחה (רע"א 4440/19 בר דוד זכויות ממציאים (1989) בע"מ נ' ענבר לושי-סטון, פסקה 5 (06.08.2019), או מנסיבות בהן זהות בעלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/85/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדין מקרית להשתלשלות האירועים. יודגש כי לא נדרש שהסיבה היחידה והבלעדית להיווצרות עילת התביעה היא הסכסוך המשפחתי. די בכך שהסכסוך המשפחתי תרם תרומה נכבדת וחשובה להיווצרות עילת התביעה, כדי שנראה את עילתה של התובענה בסכסוך בתוך המשפחה (ראו: הלכת חבס, בעמ' 344). אכן, מלאכת הסיווג לקביעת הקשר בין עילת התביעה לבין הסכסוך בתוך המשפחה אינה תמיד קלה [ראו: ע"א 1662/99 חזקיהו חיים נ' אליהו חיים, פ"ד נו(6) 295 (2002)].

29. בהלכת חבס לעיל נפסק כי: "...הדיבור 'עילה' בהקשר זה משמעותו קיומו של קשר בין התובענה האזרחית לבין הסכסוך המשפחתי. תובענה אזרחית עילתה בסכסוך בתוך המשפחה אם סיבת הסכסוך או מקורו הוא ביחסי המשפחה... אמת המידה לקביעת הקשר בין עילת התביעה לבין הסכסוך בתוך המשפחה היא שהסכסוך המשפחתי תרם תרומה משמעותית לגיבושה של עילת התביעה. נמצא, כי מחד גיסא לא די בקשר רחוק וזניח. מאידך גיסא לא נדרש שהסיבה היחידה והבלעדית להיווצרותה של עילת התביעה הוא הסכסוך המשפחתי. די בכך שהסכסוך המשפחתי תרם תרומה נכבדה וחשובה להיווצרותה של עילת התביעה, כדי שנראה את עילתה של התובענה בסכסוך בתוך המשפחה. גישה זו מתבקשת מהתכלית המונחת ביסוד סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה... יש לאתר את גורמי הסכסוך השונים, תוך בחינת השאלה, אם לגורמים המשפחתיים היתה השפעה נכבדה וחשובה להיווצרותה של עילת התביעה. בעניין זה ניתן לסמוך על מספר הנחות (עובדתיות), המשקפות את מציאות החיים..."

30. יישום המבחן השני לענייננו- התרשמתי כי הפן המשפחתי של הסכסוך לא רק שתורם תרומה משמעותית, אלא הוא זה שהעצים את הסכסוך, כאשר אף ב"כ התובעים הודה בהגינותו כי בשל הסכסוך הצדדים אף הפסיקו לדבר האחד עם השני (ראו ש' 24 בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון).

31. אין מדובר בסכסוך "רגיל" בין שכנים אלא בסכסוך ארוך ומתמשך אשר כעת, לאחר פטירת אימם וסבתם של הנתבעים והתובעים 2-4, בהתאמה, התווספו למשוואה בני דור חדש, מאותה המשפחה לתובענות שנידונו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/85/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

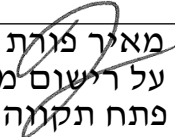
בעבר. מה עוד שכפי שאף נאמר על ידי ב"כ התובעים, הסכסוך האחרון בין הצדדים, נדון בבית המשפט לענייני משפחה (ראו עמ' 2 ש' 21-19 לפרוטוקול הדיון).

32. עולה אם כן, כי מדובר בסכסוך משפחתי סבוך הרבה יותר ממה שתואר בכתב התביעה ואף מאלו שנדונו בין הצדדים בעבר. היסוד הדומיננטי להיווצרות המחלוקת טמון בקשר המשפחתי שבין הצדדים. משכך, ראוי שהמחלוקת תדון במסגרת בית המשפט לענייני משפחה נוכח תכליתו ומומחיותו. ראייה כוללת של השבר המשפחתי תאפשר הכרעה יעילה ואיכותית בסכסוכי המשפחה, תוך מתן פתרון או הכרעה בסכסוך כולו, להבדיל מהכרעה בתביעה הבודדת ותוך שימוש בכל האמצעים והמומחיות הייחודית הנתונה לבית המשפט לענייני משפחה.

33. לפני סיום יצוין, כי אין מקום לחשש שהעלה ב"כ התובעים המלומד, לפיו אם יוחלט להעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה, הדבר עלול להשפיע על ההליכים הקודמים שהוכרעו בין הצדדים בערכאה דיונית זו. יודגש כי משמעות ההחלטה היא רק לעניין הסכסוך הנוכחי מושא התביעה ולנסיבותיה המיוחדות, ואין בה כדי להפחית באופן כלשהו מפסקי דין קודמים שניתנו בעבר, והם שרירים וקיימים.

34. על כן, ומכוח סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, אני מורה על העברת התביעה לבית המשפט המוסמך קרי לבית המשפט לענייני משפחה בכפר-סבא. בנסיבות העניין, ומשהצדדים לא עוררו את נושא הסמכות מיוזמתם, לא ראיתי מקום לחייב מי מהצדדים בהוצאות.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, 02 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה